

1502752-31.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/04/2022

... da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502752-31.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502752-31.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2344863/2021 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 22031981 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 3055/21/638 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO, 2344863 - DEL.SEC.MOGI CRUZES PLANTÃO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ROBERTO DA SILVA BRANCO JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

L

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Dra, não foi juntado comprovante de depósito judicial do dinheiro apreendido - R\$ 580,00 - fls. 147.

Vistos.

ROBERTO DA SILVA BRANCO JUNIOR, qualificado nos autos, foi devidamente denunciado pela Justiça Pública e processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque no dia 18 de dezembro de 2021, por volta das 21h50min, na Travessa Dino Evangelista da Costa, altura do nº 10, Vila Nova União, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, nas imediações de

entidade social, trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de tráfico de drogas, cerca de: (i) 294,59g (duzentos e noventa e quatro gramas e cinquenta e nove decigramas) da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 105 (cento e cinco) porções; (ii) 18.346,72g (dezoito mil, trezentos e quarenta e seis gramas e setenta e dois decigramas), da droga Cannabis sativa L, conhecida popularmente como maconha, acondicionada em 131 (cento e trinta e uma) porções, subdivididos em 16 (dezesseis) tijolos, 23 (vinte e três) "bolas envoltas em plástico", e 92 (noventa e dois) invólucros (16+23+92=131), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Além da quantia de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas grandes e 01 (um) martelo.

Houve prisão em flagrante (fls. 02), convertida por prisão preventiva, conforme r. decisão (fls. 66/68).

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 91/93).

Citado (fls. 111), apresentou resposta à acusação (fls. 115).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que, ausente causa de absolvição sumária (fls. 116).

Produziu-se prova oral com a oitiva das testemunhas e interrogatório do réu (fls. 152).

Ao final, manifestaram-se as partes, por alegações finais orais, mediante sistema audiovisual, nos termos do artigo 403, do Código de Processo Penal. O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, o afastamento da diminuição da pena pelo § 4º, artigo 33, da Lei Antidrogas, o regime inicial fechado, bem como mantido a custódia cautelar. A Defesa requereu a absolvição, e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal.

É o relatório. Fundamento e Decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 02), laudo de constatação (fls. 08/11), boletim de ocorrência (fls. 12/15), auto de exibição e apreensão (fls. 16/18), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 133/135), laudo pericial dos objetos (fls. 136/138), e laudo pericial do local (fls. 139/142), bem como pela prova oral colhida.

Também, a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Nesse contexto, não há insuficiência probatória.

Em Juízo, as testemunhas, Erenildo Santos Matos e Sérgio Aparecido da Silva Ramiro, policiais militares, em declarações complementares, disseram que estávamos em operação de combate ao tráfico com apoio do canil, a equipe adentrava na via quando o acusado caminhava, ao visualizar a viatura, jogou uma sacola no chão, continuou andando e subiu em cima da motocicleta, disfarçando. Abordado, localizamos dinheiro, quantia de R\$ 580,00 reais, dentro do bolso da calça, celular, e próximo, a sacola com as drogas. Com o apoio do canil, localizamos mais uma sacola com entorpecentes, como tijolos de maconha, no matagal, cerca de uns 30 a 50m de onde ele estava. A motocicleta não era do acusado, o proprietário disse, no local, que tinha acabado de estacionar a moto. O acusado é conhecido como irmão Land Rover, pertencente a facção criminosa.

O acusado, Roberto da Silva Branco Junior, em seu interrogatório, disse que esses policiais me perseguem, porque eu já tenho passagem. Nesse dia, fui almoçar com minha mãe, que me disse que os policiais já tinham me abordado. Quando sai do serviço, ao voltar para casa, eu fui abordado por esses policiais que me colocaram na viatura, onde tinha duas sacolas, eu não sabia o que tinha. Eles me liberaram, e fui para casa. Minha mulher disse para irmos a adega espalhar. Fomos e passamos no mercado. Peguei a moto de um amigo para levar as compras. Os policiais jogaram a viatura e parou a moto. Fui abordado e levado. Eles falaram que iriam armar para mim.

Como se vê, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Primeiramente, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos. Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos

depoimentos de policiais, já se decidiu:

“Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas” (TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

A quantidade de droga apreendida não é pequena: cerca de 294,59g da droga maconha, acondicionada em 105 porções, e 18.346,72g da droga maconha, acondicionada em 131 porções, subdivididos em 16 (dezesseis) tijolos, 23 (vinte e três) “bolas envoltas em plástico”, e 92 (noventa e dois) invólucros. Ademais, foram apreendidos a quantia de R\$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), 03 (três) balanças de precisão, 02 (duas) facas grandes e 01 (um) martelo, indicativos da mercancia ilícita.

Com efeito, a droga foi apreendida e periciada e as testemunhas relataram com segurança que encontraram o entorpecente próximo ao réu, de modo que, considerando a quantidade apreendida, além das circunstâncias em que se deu a prisão, estando o acusado em local conhecido como ponto de tráfico, mostra-se de rigor sua condenação pela prática do delito de tráfico.

Por fim, a causa de aumento de pena, prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Nº 11.343/06, deve permanecer, eis que comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante, a prova oral, bem como laudo do local dos fatos às fls.139/142. E, tratando-se de majorante com caráter objetivo, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades dos estabelecimentos protegidos pela norma. Confira-se: (...) Para a incidência da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 2019/0003880-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/03/2019, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2019).

(...) A causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 é objetiva, bastando para sua incidência que o delito tenha sido cometido nas dependências ou nas imediações dos estabelecimentos discriminados em tal preceito, sendo desnecessária a comprovação do dolo do agente em atingir o público específico dos locais referidos na norma (STJ -AgRg no HC: 488403 SP 690916(2021/0281672-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 26/10/2021, T5 -QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).

E, sendo o réu reincidente específico, não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº11.343/06.

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, observo que, devido a grande quantidade de entorpecentes apreendidos, não lhe favorecem os critérios do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42, da Lei nº 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante da menoridade relativa será compensada com a agravante da reincidência.

Nos termos do entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça exarado no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp n.º 1.341.370/MT), no qual se firmou o posicionamento favorável à compensação integral, notadamente quando se está diante de uma única

condenação que configure a reincidência, o que se verifica do caso em tela, mantida a pena fixada na primeira fase na segunda etapa.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena previsto no artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas, incidirá o aumento de 1/6, totalizando em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 680 dias-multa.

Afasto a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, eis que se trata de condenado reincidente específico.

Ante a inexistência de provas acerca da condição econômica da acusada, o valor unitário de cada dia-multa, deve ser estabelecido no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo da conduta.

O regime inicial será o fechado, ideal para a prevenção e repressão do caso concreto.

Trata-se de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou. O regime inicial fechado é o adequado para o cumprimento da pena de 5 anos de reclusão, em razão da aferição negativa de circunstância judicial, que justificou o aumento da pena-base, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. STJ, HC 444200/RJ, Quinta Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ROBERTO DA SILVA BRANCO JUNIOR, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e o pagamento de 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade e causador de inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, posto que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.

Ademais, em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Determino a incineração das drogas apreendidas e amostras guardadas para contraprova nos moldes do artigo 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei 11.343/06 (fls. 16/18). Oficie-se à autoridade policial para juntar aos autos comprovante do depósito judicial.

Quanto aos bens apreendidos, em razão de sua inexpressividade econômica, autorizo sua destruição: sacola plástica, balanças de precisão, martelo, facas e relógio (fls. 16/18). Oficie-se.

Quanto ao telefone celular, autorizo o leilão, desde que apagados, por funcionário da empresa responsável pela alienação, os dados pessoais que podem gerar constrangimento (imagem e honra -CF, art. 5º X). Tratando-se de aparelhos sem valor comercial, fica autorizada a destruição (fls. 16/18).

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Elabore-se cálculo, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes.

Após o trânsito em julgado:

(i)expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii)nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii)oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo -execução da pena de multa);

(v)arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 10 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA